शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)**, भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित एक अधिनियम है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व और उसके तौर-तरीकों को निर्धारित करता है। 1 अप्रैल 2010 को जब यह अधिनियम लागू हुआ, तब भारत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाले विश्व के 135 देशों में शामिल हो गया।

यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है और प्रारंभिक (एलीमेंट्री) स्कूलों के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है (सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के तहत राज्य द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है)। निजी स्कूलों में बच्चों को आर्थिक स्थिति या जाति-आधारित आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यह सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन पर रोक लगाता है, और प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार के डोनेशन (दान) या कैपिटेशन शुल्क तथा बच्चे या माता-पिता के साक्षात्कार (इंटरव्यू) न लिए जाने का प्रावधान करता है। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण (फेल) नहीं किया जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा और न ही कोई बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों (ड्रॉप-आउट्स) को उनकी उम्र के अन्य छात्रों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।

आरटीई (RTE) अधिनियम के तहत ऐसे सर्वेक्षणों की आवश्यकता है जो सभी क्षेत्रों/पड़ोस की निगरानी करेंगे, शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं स्थापित करेंगे। भारत के लिए विश्व बैंक के शिक्षा विशेषज्ञ सैम कार्लसन ने कहा है: *"आरटीई अधिनियम दुनिया का ऐसा पहला कानून है जो नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा पूरी कराने की ज़िम्मेदारी सरकार पर डालता है। जबकि अमेरिका और अन्य देशों में बच्चों को स्कूल भेजना माता-पिता की ज़िम्मेदारी होती है।"*

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार एक अलग कानून — **दिव्यांगजन अधिनियम (Persons with Disabilities Act)** के तहत निर्धारित किया गया है। अधिनियम में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक-छात्र अनुपात और शिक्षकों से संबंधित कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।

भारतीय संविधान में शिक्षा एक समवर्ती (कन्करेंट) विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यह अधिनियम इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विशिष्ट जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। राज्य सरकारें लगातार यह बात उठाती रही हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा के लिए आवश्यक सभी स्कूलों में उचित मानक की शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय क्षमता नहीं है। अतः यह स्पष्ट था कि केंद्र सरकार (जो अधिकांश राजस्व एकत्र करती है) को राज्यों को वित्तीय सहायता (सब्सिडी) देनी होगी।

धन की आवश्यकता और वित्तपोषण का अध्ययन करने के लिए गठित एक समिति ने शुरुआत में अनुमान लगाया था कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए पांच वर्षों में 1,710 अरब रुपये (1.71 ट्रिलियन / 38.2 अरब अमेरिकी डॉलर) की आवश्यकता होगी। अप्रैल 2010 में केंद्र सरकार कानून को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 65:35 के अनुपात में तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में धन साझा करने पर सहमत हुई। हालांकि, 2010 के मध्य में इस आंकड़े को संशोधित कर 2,310 अरब रुपये कर दिया गया और केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 68% करने पर सहमति जताई। इस पर कुछ भ्रम भी रहा है, क्योंकि मीडिया की अन्य खबरों के अनुसार क्रियान्वयन खर्चों में केंद्र का हिस्सा 70% तय किया जाना था। इस दर पर अधिकांश राज्यों को अपने शिक्षा बजट में बहुत अधिक बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2011 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह रहा कि शिक्षा के अधिकार को 10वीं कक्षा (16 वर्ष की आयु) तक और पूर्व-प्राथमिक (प्री-स्कूल) आयु वर्ग तक विस्तारित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। कैब (CABE) समिति इन बदलावों के प्रभावों और निहितार्थों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) का गठन किया। इसके सदस्यों में किरण कार्णिक (नैसकॉम के पूर्व अध्यक्ष), कृष्ण कुमार (एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक), मृणाल मिरी (नॉर्थ-ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति), योगेंद्र यादव (समाज विज्ञानी, भारत), साजित कृष्णन कुट्टी (सचिव, 'द एजुकेटर्स असिस्टिंग चिल्ड्रन्स होप्स' - TEACH इंडिया), एनी नमाला (कार्यकर्ता और 'सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन' की प्रमुख), तथा अबूबकर अहमद (उपाध्यक्ष, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, केरल) शामिल थे।

अधिनियम का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के 81 लाख (8.1 मिलियन) बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और देश भर में 5,08,000 शिक्षकों की कमी है। हालांकि, देश के प्रमुख शिक्षा नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले 'आरटीई फोरम' की एक समानांतर (शैडो) रिपोर्ट ने इन निष्कर्षों को चुनौती देते हुए यह रेखांकित किया कि कई प्रमुख कानूनी प्रतिबद्धताएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग को लेकर हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के बीच वेतन समानता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी आधार भी प्रदान किया। हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी के लिए खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों-सह-खंड संसाधन समन्वयकों (BEEOs-cum-BRCs) को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

यह भी रेखांकित किया गया है कि आरटीई (RTE) कोई नया विचार नहीं है। संविधान निर्माण के समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि अधिकांश आबादी अशिक्षित थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 को एक लक्ष्य के रूप में रखा गया था: *"राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"*

जब कई दशक पहले यह समय-सीमा समाप्त होने वाली थी, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम. सी. छागला ने ऐतिहासिक रूप से कहा था:

"हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य कदापि नहीं था कि हम केवल झोपड़ियां खड़ी कर दें, वहां छात्रों को बैठा दें, अप्रशिक्षित शिक्षक रखें, उन्हें घटिया पाठ्यपुस्तकें दें, खेल के मैदान न हों, और फिर यह कहें कि हमने अनुच्छेद 45 का पालन कर दिया है और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है... उनका आशय यह था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हमारे बच्चों को वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए।" — (एम. सी. छागला, 1964)

1990 के दशक में, विश्व बैंक ने ग्रामीण समुदायों की आसान पहुंच के भीतर स्कूल स्थापित करने के लिए कई उपायों को वित्तपोषित किया। इस प्रयास को 1990 के दशक में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) मॉडल में समेकित किया गया। आरटीई (RTE) इस प्रक्रिया को और आगे ले जाता है, और स्कूलों में बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य दायित्व बनाता है।